Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Valores

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Organismo contratante	**COMISION NACIONAL DE VALORES**

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

Tipo:	**Licitación Pública**	**Nº:**	**44-0005-LPU26**	**Ejercicio:**	**2026**
Clase:	De Etapa Única Nacional				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Expediente	EX-2026-82525893- -APN-SA#CNV				
Rubro comercial:	SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL- SERVICIOS BÁSICOS - INFORMÁTICA				
Gestión del procedimiento	UOC 044				

Objeto de la contratación:
Servicio de actualización/upgrade del software VMWARE VSPHERE 8 ENTERPRISE PLUS (en uso) al producto tipo VMWARE CLOUD FOUNDATION (VCF) compuesto por CIENTO NOVENTA Y DOS (192) licencias, bajo la modalidad de suscripción. **Servicios de instalación, implementación y puesta en marcha del CLUSTER VMWARE CLOUD FOUNDATION y Servicio de soporte técnico y asistencia técnica para el entorno / CLUSTER VMWARE VCF por el término de doce (12) meses.**
Costo del pliego: Sin cargo

CONSULTAS

Lugar	**Día y Hora**		
Sitio WEB COMPR.AR https://comprar.gob.ar	Hasta	**48 hs.**	Antes de la fecha y horario de apertura.

NOTIFICACIÓN de CIRCULARES ACLARATORIAS

Hasta	**48 hs.**	Antes de la fecha y horario de apertura.

PUBLICACIONES Y NOTIFICACIONES

Mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones COMPR.AR (https://comprar.gob.ar)

1.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Las ofertas tendrán validez por sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del acto de apertura. Si los oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) corridos días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

2.- <u>PARAMETROS DE EVALUACION DE OFERTAS:</u>

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

a) Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos en el Decreto Nº 1.023/2001, Decreto N° 1.030/16, normas complementarias y modificatorias, y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

b) Se evaluará la calidad de los oferentes en base a la consulta del sistema de Información de Proveedores (SIPRO) por medio del sitio web COMPR.AR.

c) Se evaluará en el marco del Decreto N° 1.023 13 de agosto de 2001, sus modificatorios y complementarios, el Decreto N° 1.030 del 15 de septiembre de 2016; y la Resolución General AFIP N° 4164/2017, sus modificatorias y complementarias, consultando si la firma oferente posee deuda líquida y exigible o previsional ante la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

d) Se evaluará la elegibilidad de las ofertas de acuerdo con la información de antecedentes negativos de aquellos proveedores que hayan tenido incumplimientos anteriores registrados en Organismos Públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto N° 1.023/01.

e) Se evaluará la calidad e idoneidad del oferente teniendo en cuenta si el mismo ha prestado servicios similares en la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con lo que se detallan en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como también si exhiben incumplimientos, apercibimientos y/u observaciones en anteriores contratos.

f) Las ofertas que se consideren admisibles en los términos de los párrafos anteriores, serán analizadas, para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas y formales detalladas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como también en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Anexo I de la Disposición ONC N° 62/2024; sus modificatorios y complementarios), y seleccionar las más conveniente para la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

g) Se aceptará junto con la propuesta principal la presentación de hasta una PROPUESTA ALTERNATIVA.
Se entiende por propuesta/oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo, las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. (Artículo 56.- del Decreto N° 1.030/2016).
La validez de esta opción queda condicionada a la previa presentación de una oferta base por parte del oferente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18, inciso g), del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Anexo de la Disposición ONC Nº 62/24).

h) En igualdad de condiciones y de admisibilidad de ofertas la adjudicación recaerá sobre la más económica, y la misma se realizará por la totalidad de renglones detallados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a un solo oferente teniendo en cuenta que los productos, soluciones y servicios requeridos deben funcionar tecnológicamente de forma coordinada con la infraestructura informática del Organismo.

3.- MONEDA DE COTIZACIÓN:

Para el Renglón N° 1.- y **Renglón N° 2.-** la oferta podrá ser presentada en PESOS ARGENTINOS ($), moneda en la que se producirá la cancelación de las facturas, que oportunamente el adjudicatario remita al Organismo para el pago de las provisiones y/o servicios realizados.

En aquellos casos en que existan ofertas en diferentes monedas de cotización la comparación se efectuará teniendo en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día de apertura.

Para los casos en que la cotización se hiciere en dólares estadounidenses, el pago se efectuará de acuerdo con lo establecido en el punto 14.- RECEPCIÓN DEFINITIVA y FACTURACIÓN, del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Para el Renglón N° 3.-, la oferta deberá ser formulada y presentada en PESOS ARGENTINOS ($); moneda en la que se producirá la cancelación de las facturas que oportunamente el adjudicatario remita al Organismo para el pago de los servicios prestados.

Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

La Comisión Nacional de Valores (30-52080728-0) reviste el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS.

El oferente al formular su oferta deberá considerar todo aquello que, sin estar especificado resulte necesario para la correcta ejecución del contrato.

4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Situación actual y objeto general de la contratación:

Se detallan las condiciones técnica, tecnológicas, funcionales e idoneidad que deberán contener las propuestas y oferentes para proveer los servicios de actualización /upgrade del actual sistema de virtualización, hierpevisor, licenciamiento que posee el Organismo y los servicios profesionales necesarios para la conversión del entorno que actualmente utiliza la Comisión Nacional de Valores (VMware vSphere 8 Enterprise Plus) con 12 (doce) licencias adquiridas, hacia una arquitectura del tipo VMware Cloud Foundation (VCF) basada en 192 (ciento noventa y dos) licencias bajo el modelo de suscripción, preservando la continuidad operativa de las cargas de trabajo existentes en las actuales tecnologías que posee la institución.

Entorno utilizado por el Organismo:

Organización	Comisión Nacional de Valores
Account	116106353
Product	VMware vSphere Enterprise
Licenses	12
Contract ID	41607345
Order IDs	20983705

PLIEG-2026-83011859-APN-SA#CNV

Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Valores

Asimismo, para llevar a cabo la implementación de la solución especificada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la infraestructura física y lógica (Clúster compuesto de 3 host con 158 VMs servers aproximadamente), presenta las siguientes características **(1)**:

Componente	**Descripción / Versión actual**
Licenciamiento	VMware vSphere 8 Enterprise Plus (perpetuo/tradicional), DOCE (12) licencias (por CPU/socket) actualmente en uso
vCenter Server	8.0 Update 3
Almacenamiento	PureStorage. Array PureStorage Purity//FA 6.5.8. Protocolo ISCSI
GPU	3x NVIDIA RTX A6000 distribuidas en los hosts del clúster, actualmente sin virtualización (vGPU) habilitada.
Redes	No se cuenta desplegado NSX
Topología	1 sitio, 1 clúster de cómputo
Host Esxi	TRES (3) servidores SuperMicro SYS-2049U-TR4. Version ESXi: VMware ESXi 8.0.3, build 24585383. RAM 3 TB cada uno CPU (cantidad y Tipo de Socket): 4 (Intel(R) Xeon(R) Gold 6226 CPU @ 2.70GHz. 4 x 12 = 48. Hypertrading 98 Con 158 vms Carga balanceada entre los 3 servidores. Detalle de Versiones de Bases de Datos: SQL 2008/2016/2019/2022
ExaGrid	Hardware Utilizado: Dos appliances físicos Capacidad del Sistema: Capacidad física instalada del sistema total consolidada en 271.31 TB. Segmentación Física: Estructura interna dividida en 136.00 TB asignados a Landing Zone (zona de caché rápida) y 135.18 TB asignados a Repository Tier (zona de retención de largo plazo).
Firewall Checkpoint.	Check Point Next Generation Threat Prevention (CPSG-4C-NGTP) Check Point Security Gateway Software for 4 Cores HA (CPSG-4C-NGTP-HA) Next Generation Security Management SmartEvent Dedicated Server for 5 Gateways (CPSM-NGSM5- EVNT), Next Generation Security Management Software for 5 Gateways (CPSM-NGSM5) Compliance (CPSB-COMP-5-1Y), MOBILE ACCESS BLADE UNLIMITED (CPSM-MOB-U) En sus últimas versiones.
Harmony Checkpoint	Endpoint Advanced Email Security Versión actual 89.21
Veeam Back up	120 licencias Enterprise Plus Edition. (Build 13.3.2.4165)

(1) Nota para el oferente:
Los datos de inventario detallado (cantidad exacta de VMs, consumo de CPU/RAM/almacenamiento y vSAN, topología de red física, etc.) serán informados y puestos a disposición durante la etapa de visita tecnológica, lo cual deberá ocurrir en forma previa al acto de apertura de las ofertas, y de acuerdo al plazo establecido para consultas y/o visitas establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

RENGLÓN N° 1.- SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN/UPGRADE DEL SOFTWARE VMWARE VSPHERE 8 ENTERPRISE PLUS (EN USO) AL PRODUCTO TIPO VMWARE CLOUD FOUNDATION (VCF) COMPUESTO POR CIENTO NOVENTA Y DOS (192) LICENCIAS, BAJO LA MODALIDAD DE SUSCRIPCIÓN POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES.

Alcance:
Contratación de los servicios tecnológicos apropiados para converger a una nube hibrida privada e integral para la virtualización de cómputos, almacenamiento y redes.

Condiciones Generales para la actualización/Upgrade:

- Instalación de CIENTO NOVENTA Y DOS (192) licencias VMware Cloud Foundation (VCF) en modalidad suscripción, edición equivalente a Enterprise cubriendo la totalidad de núcleos físicos (cores) del clúster actual y dimensionado para crecimiento.
- Como se describió en cuadro "Entorno Utilizado por el Organismo", la CNV cuenta con DOCE (12) licencias de VMware vSphere 8 Enterprise Plus (por CPU/socket) sobre 3 hosts.
  El oferente deberá presentar el detalle de equivalencia/conversión de cores entre el licenciamiento perpetuo actual y el modelo de suscripción VCF (licenciado por core físico, con mínimos por CPU establecidos por Broadcom), e informar si corresponde aplicar algún programa de crédito o "trade-in" vigente de la firma para licencias perpetuas activas al momento de la conversión. Principalmente si se difiere a las CIENTO NOVENTA Y DOS (192) licencias solicitadas.
- El licenciamiento debe incluir los componentes del stack VCF en su última versión de mercado: vSphere/ESXI 9.x o superior, vCenter 9.x o superior, SDDC Manager, NSX y VCF Operations (gestión y observabilidad), conforme a la edición ofertada. Dado que el almacenamiento principal es un array externo (Pure Storage) y no vSAN, deberá permitirse la integración nativa de almacenamiento externo sin penalizaciones de licenciamiento, garantizando que el dimensionamiento por cores cubra la totalidad de la infraestructura.
- Vigencia de suscripción: DOCE (12) meses.
- La suscripción permitirá acceso a la última versión del producto durante la vigencia de la suscripción, así como también de "patches" y "fixes" de programas.

RENGLÓN N° 2.- SERVICIOS DE INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CLUSTER VMWARE CLOUD FOUNDATION (actualizado mediante el Renglón n° 1.-).

Etapas Mínimas de la Convergencia:

- Los servicios se realizarán por personal idóneo y profesional en estos entornos tecnológicos, implementación y migración de cargas de trabajo hacia el nuevo modelo de licenciamiento Cloud, con su respectivo traslado de VMware vSphere.
- **Relevamiento técnico:** inventario completo del entorno actual (vCenter, hosts ESXi, vSAN), validación de compatibilidad de hardware contra el VMware Compatibility Guide vigente para VCF, identificación de prerrequisitos y brechas (gaps) de versión.
- **Plan de conversión:** documento de diseño técnico y plan de migración detallado, incluyendo cronograma (similar al flujo de trabajo en el ANEXO I), ventanas de mantenimiento propuestas, matriz de riesgos y plan de rollback.
- **Preparación del entorno:** remediación de prerrequisitos — vLCM image-based —, despliegue de NSX y verificación de compatibilidad del array Pure Storage, drivers/firmware de HBAs y configuración de multipathing contra el VMware Compatibility Guide y las guías de interoperabilidad de Pure Storage para la versión objetivo de VCF).
- **Actualización de componentes de gestión:** actualización de vCenter a la versión requerida por la versión de VCF objetivo, y de los hosts ESXi a la versión correspondiente.
- **Despliegue de componentes VCF:** instalación y configuración de SDDC Manager (VCF Installer) y VCF Operations; conversión del entorno existente como Management Domain o su importación como Workload Domain (VI Domain), según el diseño aprobado.

Se establece la tasa de éxito de migración "Brownfield", el cual medirá la pausa de la máquina virtual durante la migración en vivo mediante la fórmula (Hora de reanudación en destino - Hora de pausa en origen), exigiendo un resultado menor a dos segundos para garantizar que el proceso sea imperceptible para el usuario final.

- **Integración:** de NSX desplegado al nuevo modelo de gestión centralizada de VCF, y validación de la conectividad y rendimiento del array Pure Storage (datastores VMFS, multipathing, paths activos) bajo la nueva versión.
- **Validación funcional y pruebas:** verificación de conectividad, performance, alta disponibilidad (HA/DRS), funcionamiento de vMotion/Storage vMotion, y validación de que las cargas de trabajo productivas no presentan degradación ni interrupciones no planificadas.
- **Documentación final**: "as-built" del entorno convertido y capacitación/transferencia de conocimiento (knowledge transfer) al equipo de la Subgerencia de Sistemas, del cual se dará conformidad para el inicio del Reglón N° 2. La documentación final incluirá las comprobaciones de funcionamiento optimo del cluster y sus

componentes que conforman el ecosistema tecnológico de la Comisión Nacional de Valores.

- Conversión sin pérdida de datos ni reconfiguración manual de cargas de trabajo (las VMs existentes deben preservar su configuración, IPs, y políticas de seguridad NSX).
- La metodología debe contemplar el camino "brownfield" (conversión/importación del entorno existente), sin requerir el redespliegue completo de las VMs productivas a un nuevo clúster, salvo justificación técnica documentada y aprobada por el Organismo.
- Compatibilidad verificada de todo el hardware físico (servidores, HBAs/NICs) y del array Pure Storage FlashArray (firmware, drivers, multipathing) contra el Hardware Compatibility Guide y las guías de interoperabilidad de Pure Storage para la versión objetivo de VCF, Firewall perimetral, Exagrid, herramienta Veeam BCK y virtualización de GPU NVIDIA.
- Las ventanas de mantenimiento e interrupciones de servicio deben acordarse previamente y minimizarse mediante migraciones en caliente (vMotion) cuando sea técnicamente viable con la Subgerencia de Sistemas.
- Resguardo (backup) verificado de vCenter y NSX previo a cualquier actividad de actualización o conversión, como prerrequisito obligatorio antes de cada etapa crítica.
- Entrega de un plan de rollback o reversión para cada etapa del proyecto, ante fallas durante la actualización/migración de la herramienta adquirida.
- El adjudicatario debe identificar e informar cualquier limitación de compatibilidad entre la versión actual de NSX/vSAN desplegada y la versión objetivo del paquete VCF (BOM), proponiendo los pasos intermedios necesarios.
- El despliegue deberá ejecutarse estrictamente sobre la infraestructura especificada (clúster, hosts, ExaGrid y switches) con el fin de optimizar el rendimiento operativo. Se debe validar la perfecta compatibilidad y funcionamiento de todos los componentes de software y hardware descritos en el presente documento dentro del entorno actual.
- Garantizar la correcta transferencia de conocimiento mediante un equipo profesionales y/o personal calificado, en todo el plazo que lleve la concreción de los servicios contratados.

RENGLÓN N° 3.-: SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ENTORNO / CLUSTER VMware VCF POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES.

OBJETO:

Una vez que las instalaciones, provisiones y servicios contratados mediante el Renglón N° 1.- y Renglón N° 2.- se encuentren plenamente estabilizados y operativos, y con recepción

definitiva del Organismo, la firma adjudicataria dará inicio al servicio de soporte técnico y asistencia, especializado para plataforma VMware VCF (VMware Cloud Foundation) sobre el clúster productivo, orientado a la resolución de incidentes, prevención de problemas mediante chequeos proactivos, y monitoreo continuo mediante alarmas.

a) ALCANCE FUNCIONAL:

El servicio deberá salvaguardar el entorno vigente de cómputo del Organismo frente a incidentes críticos mediante soporte directo de ingeniería incluyendo la gestión, descarga e implementación de todos los parches de seguridad, actualizaciones de versión (updates) y correcciones de errores (hotfixes) disponibles para las licencias adquiridas en el Reglón N° 1.- e instaladas/implementadas mediante Renglón N° 2.-

El objetivo es garantizar que la plataforma se mantenga permanentemente en sus últimas versiones estables inclusive cuando implique variaciones en el Entorno Actual.

Compatibilidad verificada de todo el hardware físico (servidores, HBAs/NICs) y del array Pure Storage FlashArray (firmware, drivers, multipathing) contra el Hardware Compatibility Guide y las guías de interoperabilidad de Pure Storage para la versión objetivo de VCF, Firewall perimetral, Exagrid, herramienta Veeam BCK y virtualización de GPU NVIDIA.

Las ventanas de mantenimiento e interrupciones de servicio deben acordarse previamente y minimizarse mediante migraciones en caliente (vMotion) cuando sea técnicamente viable con la Subgerencia de Sistemas.

Resguardo (backup) verificado de vCenter y NSX previo a cualquier actividad de actualización o conversión, como prerrequisito obligatorio antes de cada etapa crítica.

b) PROCEDIMIENTO:

La empresa adjudicataria deberá presentar un Procedimiento similar al que se detalla a continuación para solicitar asistencia técnica o reportar un incidente, ya sea en forma telefónica y/o por correo electrónico, con asignación de ticket.

Ante cualquier tipo de problema en los componentes de la solución, el procedimiento que deberá seguir el Organismo es el siguiente:

1. Registrar la Solicitud de Servicio vía Mail, Telefónicamente o Formulario Web.

2. La Mesa de Ayuda asignará un número de ticket.

3. Un Técnico especializado y capacitado se contactará con personal de la Subgerencia de Sistemas en el tiempo de respuesta estipulado.

4. En caso de que la asistencia telefónica no resuelva la incidencia, un técnico debidamente capacitado o especializado designado por la firma adjudicataria (proveedor) intervendrá de forma remota para el diagnóstico o resolución de la falla.

Si la incidencia no pudiera resolverse mediante asistencia telefónica o acceso remoto, la adjudicataria deberá disponer la intervención presencial de un técnico debidamente capacitado o especializado.

El técnico deberá presentarse en las dependencias de la Comisión Nacional de Valores, Gerencia de Gestión Operativa — Subgerencia de Sistemas, dentro del tiempo de respuesta establecido para la severidad del incidente.

Las tareas que requiera un acceso remoto se coordinará con el proveedor mediante una ventana de mantenimiento correspondiente, gestionada de manera oportuna con credenciales

de solo lectura o monitoreo, perfiles de usuario definidos, conexiones VPN y estableciendo el tiempo estimado de la intervención no mayor a CINCO (5) días corridos, esto será otorgado por un agente de la Subgerencia de Sistemas.
Este procedimiento se aplica de igual forma para realizar trabajos de monitoreo y control.

5. Finalmente, se da Cierre a la Solicitud de Ticket indicando bajo que condición se realiza dicho cierre.

Soporte Reactivo 24x7x365

- Resolución de incidentes y problemas
- Consultas sobre funcionalidad de herramientas
- Escalamiento hacia el fabricante

Soporte Proactivo (chequeos periódicos):

- Estado de salud general de la plataforma
- End of Support de productos
- VMware Tools
- Hardware, licencias, certificados SSL
- Configuraciones y mejores prácticas
- Drivers y firmware
- Actualizaciones/versiones de software
- Compatibilidad de versiones e integraciones
- Monitoreo Estándar
- Validación de alarmas críticas, en horario 9x5 (lunes a viernes, 9 a 18 hs)

c) NIVELES DE SERVICIO Y SOPORTE

Tiempos Máximos de Respuesta y Resolución:

Detalle del Servicio	Horario	Eventos	Severidad	Tiempo máximo De Respuesta (en horas)	Tiempo máximo de Resolución (en horas)	Notas
Soporte Telefónico y Remoto		Eventos Críticos	Severidad 1	0,5 (30 minutos)	2	Sin restricciones horarias
		Eventos Críticos	Severidad 2	2	4	Sin restricciones horarias
		Eventos No Críticos	Severidad 3	4	24	
		Eventos No Críticos	Severidad 4	8	60	

Soporte on site	9 a 18 Hs	Eventos Críticos	Severidad 1	1	2	Se contempla la zona de AMBA
		Eventos Críticos	Severidad 2	1	4	
		Eventos No Críticos	Severidad 3	12	24	
		Eventos No Críticos	Severidad 4	4	60	

Detalle Severidad de Eventos

EVENTOS CRÍTICOS	
Severidad 1	Interrupción total/significativa de servicios productivos. Pérdida o falta de disponibilidad de datos críticos o daño a la reputación de la empresa.
Severidad 2	Interrupción significativa de los servicios productivos. No afecta en su totalidad a la operación, pero sí causa interrupciones graves.
EVENTOS NO CRÍTICOS	
Severidad 3	Interrupción parcial de los servicios productivos de la organización. Suele afectar a algunos usuarios. Interrupción total de ambientes menores.
Severidad 4	El problema / incidente no causa pérdida menor del servicio. El resultado no impide la operación de un sistema.
Consulta	Todo requerimiento que, sin implicar ningún mal funcionamiento del hardware o software involucrado, requiere de una respuesta respecto de la funcionalidad de cualquiera de los componentes de la solución.

d) ENTREGABLES / INFORMES:

1. Informe de tickets abiertos y estado (mensual)
2. Informe de RCA - análisis de causa raíz
3. Informe de alarmas gestionadas (mensual)
4. Informe de auditorías preventivas / estado de salud (mensual)

4.1.- <u>VISITA TÉCNICAS / TECNOLÓGICAS:</u>

A efectos de verificar los servicios detallados y requeridos para el entorno tecnológico del Organismo, las firmas oferentes mediante personal idóneo, podrá visitar las instalaciones y espacios en los que se realizarán los servicios, debiéndose presentar con la oferta todas las posibles observaciones de las mismas a fin de cumplimentar a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Para coordinar las visitas se deberán comunicar con la Subgerencia de Sistemas enviando correo electrónico a las siguientes direcciones:

Damian Lorenzi: dmlorenzi@cnv.gov.ar
Ariel López: aglopez@cnv.gov.ar
Noberto Pérez: hnperez@cnv.gov.ar
Noelia Cristani: nacristani@cnv.gov.ar

Se deja constancia que, frente al incumplimiento de efectuar la visita, el oferente no podrá alegar desconocimiento del lugar, condiciones, accesibilidad, etc. de donde y como se efectuarán las tareas y servicios solicitados, tampoco cualquier tipo de información relativa al presente procedimiento de contratación; cabe destacar que ello no será motivo de incumplimiento total o parcial del objeto del presente llamado.

Nota: las visitas al edificio /instalaciones, se podrán efectuar hasta CUARENTA Y OCHO horas (48 hs.) antes del plazo límite fijado para la presentación de las ofertas en el sistema COMPR.AR, para el presente llamado.

4.2.- <u>REQUERIMIENTOS PARA OFERENTES:</u>

Junto con la oferta, las firmas oferentes deberán presentar la siguiente información y documentación, con el objetivo de evaluar también la capacidad, calidad, etc., como proveedor de productos y servicios requeridos en el presente proceso de selección, conforme los más altos estándares exigidos en el mercado:

a) Información técnica del producto y/o servicio ofertado para cada renglón, donde se destalle los alcances en cada caso, etc., y deberá ser presentada en idioma nacional. Si la documentación es presentada en idioma extranjero, se deberá agregar la correspondiente traducción, de acuerdo con lo establecido Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

b) Deberá informar y acreditar si poseen condición de partner autorizado/certificado por la firma para la venta e implementación del producto VMware Cloud Foundation (adjuntar certificación vigente).

La información podrá ser constatada en el sitio web del fabricante, o mediante los datos (e-mail/tel.) que indique la nota.

c) Deberá presentar información que demuestre, idoneidad y experiencia en al menos TRES (3) proyectos/servicios de conversión o migración al producto tipo VMWARE CLOUD FOUNDATION (VCF) en entornos productivos con NSX y vSAN, con referencias verificables y de soporte técnico realizado sobre sobre productos similares a los indicados en el Renglón N° 1.-, durante los últimos TRES (3) años.

<u>Dicha información deberá indicar:</u>

- Nombre del producto y/o servicio provisto.
- Cantidad de Licencias/Software provistos, y modalidad.
- Fecha de provisión y finalización de la implementación provista.
- Cantidad de personal designado al proyecto/servicio.
- Nombre de la Empresa/Entidad, en las que se haya efectuado la provisión y/o servicio.
- Contacto, Teléfonos y dirección de E-mail.

Y todo otro dato que a juicio del presentante permita evaluar la idoneidad y capacidad técnica / operativa de la empresa.

d) Deberán informar la cantidad de personal técnico especializado y/o personal profesional que forma parte de la firma oferente para ejecutar los servicios requeridos en el Renglón N° 2.- y Renglón N° 3.-

Como mínimo deberán contar con al menos DOS (2) profesionales certificados en productos del tipo VCF / NSX / vSAN (ej. VMware Certified Professional - Data Center Virtualization, o certificaciones VCF equivalentes vigentes).

Se deberán agregar los antecedentes del personal capacitado y con experiencia previa en capacitación y/o consultoría en el tipo de servicio, sistemas y solución objeto del presente Licitación.

e) Metodologías y Plan de Trabajo: junto con la oferta deberá presentar de forma preliminar la metodología de proyecto, cronograma estimado y plan de gestión de riesgos, teniendo en cuenta los servicios de actualización, instalación implementación y puesta en funcionamiento requeridos en el Renglón N° 1.- y N° 2.-

Para los servicios de soporte requereido en el Renglón N° 3.- deberán presentar el Cronograma de Servicios, conteniendo las prestaciones y metodología de servicio que propone de acuerdo a la idoneidad con la que posee, teniendo en cuenta los servicios previos realizados (Renglón N° 1.- y N° 2.-), e infraestructura existente en el Organismo.

f) Deberá informar domicilio Legal de sus oficinas comerciales, detallando también los correos y teléfonos de contacto comercial, y los medios de contacto para el servicio de soporte tecnológico (e-mail, web, etc.).

g) **Estructura de Costos.** Deberán completar el cuadro con los ítems que componen su oferta, servicios, provisiones, etc.
Los ítems indicados podrán variar de acuerdo la composición económica y comercial del servicio ofertado, como también de los costos que el fabricante disponga para sus subsidiarias mayoristas y/o partners.
En este caso también deberán informar el valor real de mercado, que la firma fabricante otorga al servicio para su comercialización.

Estructura de Costos	
Servicio (origen/Fabricante) Valor Real:	%
Componentes/Materiales (Originales):	%
Software	%
Mano de Obra:	%
Gastos Generales:	%
Impuestos:	%
.	%
.	
Ganancia Empresaria:	%
TOTAL	

En el mismo sentido deberá desagregar y detallar todos los impuestos, cargas impositivas, gravámenes, que componen la oferta económica para llegar al precio final ofertado.

h) Deberá presentar certificados de Aportes: Acreditar el pago de los DOS (2) últimos meses de aportes Jubilatorios, Obra Social, ART, Impuestos a los Ingresos Brutos, e IVA., de todo el personal técnico con el que cuenta la firma.

i) REPSAL: se deberá presentar el certificado correspondiente, por el cual informe no tener conflictos con su personal, emitido por el REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales).

j) Se deberán presentar y firmar las Declaraciones Juradas que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Nota: No se aceptará para responder los requerimientos del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la leyenda: SEGÚN Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

5.- FORMA DE COTIZACIÓN COMPR.AR:

a) En el Sistema de Contrataciones "COMPR.AR", se deberá consignar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el PBCP (IVA incluido); y este será el costo final que el Organismo adjudicará y abonará oportunamente a la adjudicataria de acuerdo a lo dispuesto en el **Punto 14.-** Recepción Definitiva y Facturación.

b) Para el caso que el producto/servicio detallado en el Renglón N° 1.-, hubiese sido discontinuado por el fabricante (versión, nombre, etc.), el oferente deberá ofrecer el producto actualizado, o en su defecto el que lo haya reemplazado, sin descuidar el hecho de que sus funcionalidades deberán ser iguales o superiores al que hoy tiene la Comisión Nacional de Valores en uso.
Sobre esta condición, el oferente deberá detallar las funciones y alcances de estas nuevas versiones ofertadas.

c) Al formular su oferta, el oferente deberá contemplar todos los recursos, tareas y conceptos que resulten necesarios para la correcta ejecución del contrato, aun cuando no estén expresamente especificados.
No se reconocerán costos adicionales por viáticos, traslados ni por ningún otro concepto vinculado con los servicios ofertados.

6.- INVARIABILIDAD DE PRECIOS:

Los precios detallados mediante las ofertas que se presenten, y de la contratación que se formalice serán invariables durante la vigencia del contrato, incluyendo sus eventuales prórrogas.

Los oferentes asumen la obligación de mantener los precios pactados, sin excepción, independientemente de las condiciones del mercado, variaciones de costos propios o cualquier otra circunstancia que pudiera invocarse.

Sólo será posible la revisión del precio contratado, en los contratos de tracto sucesivo con prestaciones recíprocas pendientes, que por su extensión en el tiempo así lo amerite, por causas objetivas debidamente fundadas y mediante acuerdo escrito y expreso entre ambas partes, en circunstancias externas y sobrevinientes; de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 del Anexo del Decreto N° 1.030/16.

Se deja constancia que, prevista la posibilidad de prórroga, los oferentes deberán considerar todas las variables económicas requeridas para realizar una proyección económica por el Plazo de Vigencia establecido en el Punto 13.- del presente Pliego.

7.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:

La firma adjudicataria se compromete a mantener en forma confidencial toda información que el organismo identifique como reservada, y que deba ser intercambiada entre ambas partes, por motivos inherentes a la presente contratación.

8.- INCUMPLIMIENTO:

En caso de producirse incumplimientos en los servicios, tiempo de respuesta y/o implementación especificada en el presente Pliego, la adjudicataria quedará sujeto a las penalidades establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, y lo reglamentado por el Decreto N° 1.030/2016 y sus normas y/o disposiciones complementarias.

9.- MULTA POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES:

Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso (Artículo 102, inciso c) del Decreto N° 1030/16).

10.- PENALIDADES:

El Organismo mediante las áreas usuarias de los servicios (Subgerencia de Sistemas), o la Subgerencia de Administración, controlará minuciosamente la prestación del servicio y sus resultados. Por ello, el NO cumplimiento de las pautas establecidas, o la falta de resultados satisfactorios, darán lugar a la aplicación del siguiente esquema de cursos de acción y PENALIDADES:

A. OBSERVACIONES: todas las observaciones que se realicen deberán ser subsanadas de inmediato en forma adecuada dentro de las VEINTICUATRO horas (24hs.), y deberán ser tenidas en cuenta a los efectos de que no se reiteren.

B. RECLAMOS: los reclamos serán formulados por escrito y notificados en forma electrónica. Deberán tener respuesta y, en su caso, programación de los servicios/tareas a realizar dentro de las CUARENTA Y OCHO horas (48 hs.) de la notificación escrita. Todo reclamo atendido satisfactoriamente, será tenido en cuenta como antecedente dentro del presente esquema de evaluación del servicio recibido.

C. APERCIBIMIENTO: Todo reclamo no atendido satisfactoriamente o bien la acumulación de DOS (2) reclamos dentro de un mismo mes, atendidos según lo definido en el punto anterior, será pasible de un apercibimiento. El mismo será comunicado vía correo electrónico y quedará en los registros de CNV como antecedente del proveedor.

D. MULTAS y RESCISIÓN: Comunicado el apercibimiento, en caso de persistir la falta de respuesta adecuada corresponderá la aplicación de la siguiente escala de penalidades:

a) PRIMERA MULTA: VEINTE POR CIENTO (20%) de la facturación.

b) SEGUNDA MULTA: CUARENTA POR CIENTO (40%) de la facturación.

c) RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Las multas se implementarán como descuentos en la facturación del servicio.

A los efectos de la acumulación, cada falta prescribirá a los CIENTO OCHENTA (180) días.

11.- AUMENTO o DISMINUCIÓN DEL CONTRATO:

La COMISION NACIONAL DE VALORES podrá aumentar o disminuir los servicios y/o provisiones contratadas, conforme lo dispuesto en el artículo 100 del Anexo del Decreto N° 1.030/2016.

12.- VIGENCIA DEL CONTRATO:

El producto contratado y detallado en el Renglón N° 1.-, contara con una modalidad por suscripción por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por DOCE (12) meses más.

La vigencia de los servicios detallados y contratados mediante el Renglón N° 3.-, será por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por DOCE (12) meses más.

13. PLAZO y LUGAR DE ENTREGA:

RENGLÓN N° 1.- y RENGLÓN N° 2.-:
La provisión de las renovaciones y servicios contratos deberán estar disponibles dentro de los VEINTE (20) días hábiles, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra.

A partir de la fecha de notificación de la Orden de Compra, el oferente tendrá hasta TRES (3) días hábiles, que forma parte del plazo mencionado en el párrafo anterior, para entregar el Cronograma y/o Plan de Trabajo propuesto en forma preliminar junto con su oferta.
Esta información y documentación deberá tener la conformidad escrita de la Gerencia de Gestión Operativa.

RENGLÓN N.º 3.-:
El servicio de soporte técnico correspondiente a los productos y las implementaciones provistos en los Renglones N.º 1 y N.º 2 deberá comenzar una vez que la Gerencia de Gestión Operativa otorgue, por escrito, la recepción definitiva. Dicha conformidad deberá acreditar que los productos y servicios se encuentran plenamente estabilizados y operativos, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Lugar: calle 25 de Mayo 175 (CABA).

Horario: a convenir con la Subgerencia de Sistemas de la Gerencia de Gestión Operativa.

14.- RECEPCIÓN DEFINITIVA y FACTURACIÓN:

La Subgerencia de Sistemas de la Gerencia de Gestión Operativa, será la responsable de efectuar la recepción definitiva de cada una de las provisiones, servicios e/o implementaciones adjudicadas, de acuerdo con lo detallado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Orden de Compra respectiva.

a) Una vez obtenida la recepción definitiva de los productos y/o servicios, por parte de la Subgerencia de Sistemas de la Gerencia de Gestión Operativa, la adjudicataria deberá presentar la factura, en un plazo no mayor a 48hs.

b) RENGLÓN N° 1.-, la factura correspondiente al servicio de actualización/upgrade de licencias/software requeridos en el del presente Pliego de Bases y Condiciones

PLIEG-2026-83011859-APN-SA#CNV

Particulares, se realizará bajo la **modalidad de pago por adelantado,** por lo que el adjudicatario deberá presentar junto con la factura el correspondiente documento de contra garantía por un importe equivalente a los montos que reciba como adelanto por parte del Organismo.

c) RENGLÓN N° 2.- La factura correspondiente a los servicios contratados deberá ser presentada una vez recibida la conformidad de recepción definitiva de los servicios realizados, dando inicio al plazo fijado para el pago (punto e).

d) RENGLÓN N° 3.- La factura correspondiente a cada servicio finalizado y entregado mensualmente, dando inicio al plazo fijado para el pago (punto e).

Junto con la factura se deberán adjuntar remitos y comprobantes de servicios y/o visitas realizadas de acuerdo con el cronograma/forma de ejecución establecido en el preste Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

e) La factura que se presente en las condiciones indicadas precedentemente será abonada dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados desde la fecha en la que la Subgerencia de Sistemas de la Gerencia de Gestión Operativa preste conformidad a la factura presentada por los servicios efectivamente realizados, para los casos de pago anticipado. El plazo mencionado de acuerdo con lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

f) Los pagos de las facturas correspondientes a provisión y/o servicios se efectuarán en PESOS (moneda nacional); en los casos de ofertas presentadas en dólares estadounidense, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago.

g) Lo referido en el punto anterior será aplicable en la medida que la factura haya sido presentada conforme los plazos establecidos en el punto a). Caso contrario, se tomará el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al día siguiente de la fecha en la cual debió presentarse la factura.

En este sentido, el Organismo podrá intimar a la adjudicataria a presentar la factura, si fuera necesario.

h) En el caso de existir un caso fortuito o de fuerza mayor que justifique demoras en la obtención de la recepción definitiva, la firma proveedora deberá acreditar con documentación concreta y detallada alguno de los casos, con el objetivo de ser evaluada por el Organismo.

i) La adjudicataria podrá presentar factura electrónica (CAE), y podrá enviarse por correo electrónico a la dirección: servicios@cnv.gov.ar

Ante inconvenientes con el medio electrónico, opcionalmente se podrá presentar en soporte papel, en la Mesa de Entradas del Organismo, sita en la calle 25 de Mayo 175 - PB (CABA), de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.

A los efectos impositivos el Organismo contratante será considerado consumidor final.

j) Diferencia de Cambio:

En virtud de lo señalado precedentemente, y considerando que las etapas de adjudicación, Orden de Compra y facturación resultan previas a la de liberación de la orden de pago, o a la de acreditación bancaria (momentos en los que debería considerarse el tipo de cambio para determinar el importe del pago), en dicha instancia el Organismo deberá registrar las diferencias de cambio que surgieran entre el monto que se hubiese considerado para la Orden de Compra y el que en definitiva correspondiera abonarle. Si existen diferencias de cambio el proveedor deberá solicitar el pago de este concepto.

15.- <u>PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LA ADJUDICATARIA:</u>

En los casos en que el adjudicatario hubiera presentado la Declaración jurada manifestando su obligación de ocupar a personas con discapacidad, a los fines de otorgar la conformidad de la recepción, la Comisión de Recepción del Organismo, o en su defecto la UOC, lo intimará a que presente la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, bajo apercibimiento de aplicar una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato, según lo dispuesto en el artículo 54 "in fine" del Anexo I (Pliego Único), de la Disposición ONC 62/24.

16.- <u>DESARROLLO DE SERVICIOS/TAREAS EN INSTALACIONES DE LA CNV:</u>

El adjudicatario, deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento diario del público y personal del Organismo contratante durante la ejecución de los servicios/tareas.

El Adjudicatario será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los servicios objeto del presente llamado a licitación.

Este deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades.

Personal de la Adjudicataria:

El personal que ingrese al Organismo para realizar los servicios contratados deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) El personal del Adjudicatario deberá ser idóneo, con identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.

b) El Adjudicatario queda obligado a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes.

c) El personal utilizado por el Adjudicatario para efectuar los trabajos que deban realizar para concretar el objeto del presente llamado a licitación no tendrá ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Organismo Contratante.

d) El Adjudicatario queda obligado a presentar una lista del personal autorizado a para realizar los servicios contratados, con anterioridad al comienzo de la misma, a efectos preparar los permisos necesarios.

e) Seguros: la/s firma/s que resulte adjudicataria del servicio, deberán presentar o enviar mediante correo electrono al Organismo, con una antelación de cuarenta y ocho (48) horas, como minino, la nómina del personal que se designe para efectuar

instalaciones u otras tareas que estén destinados a la prestación del servicio; de acuerdo al siguiente detalle y según corresponda:

Accidente de trabajo: de acuerdo con la legislación aplicable y en la forma más amplia emitida por las reglamentaciones y/o cualquier otro seguro requerido por las leyes de beneficios para empleados.

Constancia de contratación con una A.R.T.

Responsabilidad Civil: por daños a terceros que cubran todos los riesgos en la persona y /o propiedad en cualquier en cualquier momento que ocurra y que resulten de cualquier acto, omisión, operación, del contratista o causado por sus empleados y dependientes cualquiera fuera la causa de estos daños. Una vez decidida la adjudicación del servicio la póliza de este seguro deberá estar endosada a favor de la Comisión Nacional de Valores.

Todos estos seguros serán por montos suficientes para proteger al Contratista de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedad o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales, a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamo o indemnización que pudiera resultar en virtud de la reglamentación o ley vigente o que se dictase en el transcurso de la presente contratación.

La Comisión Nacional de Valores podrá solicitar al adjudicatario, la presentación de la documentación que acredite la contratación de los seguros y estar al día en el pago de las primas correspondientes.

Será responsabilidad exclusiva del adjudicatario el mantenimiento de la vigencia de las pólizas respectivas durante todo el período de cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de la mencionada responsabilidad del adjudicatario, éste deberá exhibir las constancias de pagos de las primas de los seguros por él contratados, cada vez que así lo requiera el Organismo.

17.- GARANTÍAS:

Mantenimiento de oferta:

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

Cumplimiento del contrato:

El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

MONEDA DE LA GARANTÍA:

Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Valores

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

FORMAS DE GARANTÍA:

Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1.030/16 podrán constituirse en la forma que se determine en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, contragarantía, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el Pliego, no supere la suma de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($10.400.000.-); de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46, inciso f) de la Disposición ONC N° 62/2024.

18.- <u>PRESENTACIÓN FÍSICA DE GARANTÍAS</u>:

En la oferta presentada a través del COMPR.AR se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta mediante los datos que requiera el sistema.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura. Caso contrario la oferta será desestimada.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, <u>no se presentará en forma física.</u> A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el Organismo procederá de conformidad con las instrucciones que emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

<u>Garantía de impugnación:</u>

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberán ser presentados, dentro del plazo de impugnación, en el lugar indicado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la impugnación el organismo deberá proceder de conformidad con lo establecido por la Oficina Nacional de Contrataciones.

En el supuesto particular que la garantía de mantenimiento de oferta se haya hecho mediante cheque certificado, el mismo debió ser emitido a la orden de: cuenta correspondiente de la Comisión Nacional de Valores.

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), a tales fines.

Se deja establecido, asimismo, que la CNV no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

NOTA: las garantías establecidas en el Decreto N°1.030/16, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y normas complementarias, que los oferentes deban presentar en forma física, se harán de la forma que corresponda, en la oficina de la Unidad Operativa de

Pliego-2026-8305185-APN-SA#CNV

Contrataciones, ubicada en la calle 25 de Mayo 175 – PB – CABA. Horario de atención: de 10:00 a 16:00 hs. en días hábiles laborables.

19.-EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS:

No será necesario presentar garantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° incisos c) y d) del Decreto N° 963/18, que sustituyó al artículo 80 incisos c) y d) del Decreto N° 1.030/16):

Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente la suma de: PESOS CUARENTA MILLONES ($40.000.000.-)

Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente: PESOS CUARENTA MILLONES ($40.000.000.-)

20.- DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES:

Junto con la oferta se deberá presentar "Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción.

Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el siguiente trámite denominado:



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios:

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES:

Presidente: Roberto Silva

Vicepresidente: Sonia Salvatierra

A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021, o la que en el futuro la reemplace https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021.

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento: (…).

Página 20 de 25
BLPEC-2026-00014859-APN-SAT#CNV

Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Valores

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO".

Para ello deben seleccionar los siguientes trámites en la plataforma TAD según corresponda.



Se aclara que la DJI que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

21.- DECLARACIÓN JURADA S/ CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDAD DIFERENTE

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del inciso *i* del artículo 18 del Anexo I de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones N° 62/2024, sus modificatorias y complementarias, para los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios se deberá presentar, completar y firmar esta Declaración Jurada que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En este sentido, la adjudicataria se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto N° 312/10.

El porcentaje aludido se computará sobre la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio y resultará exigible cuando sea posible cuantitativamente cumplir con el mismo, o sea, que tal porcentaje represente al menos UNA (1) persona.

Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con el personal con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para cumplir con el/los servicios, prestación, etc., el oferente deberá presentar una nota en carácter de Declaración Jurada, junto con su oferta, explicitando las particularidades del servicio que imposibilitan contar con personas con discapacidad en el porcentaje requerido por la ley.

Esta nota deberá será presentada junto con la oferta, en caso de que la firma que resulte adjudicataria, caso contrario el Organismo deberá aplicar la multa establecida en el punto 15.- del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

22.- <u>COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD y USO DE LA INFORMACIÓN PARA TERCEROS O CONTRATISTAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES:</u>

De acuerdo con lo establecido por la Resolución Interna N° RESIN-2024-4955-APN-DIR#CNV, de la Comisión Nacional de Valores, las firmas que resulten adjudicatarias de los servicios y/o provisiones detalladas en la correspondiente Orden de Compra que se emita, deberán completar y firmar el ANEXO III (IF-2026-24117436-APN-GGO#CNV), que será entregado con la notificación de la respectiva Orden de Compra.

23.- <u>DEVOLUCIÓN y/o TRANSFERENCIA DE ACTIVOS INFORMÁTICOS PARA TERCEROS O CONTRATISTAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</u>

De acuerdo con lo establecido por la Resolución Interna N° RESIN-2024-4955-APN-DIR#CNV, de la Comisión Nacional de Valores, las firmas que resulten adjudicatarias de los servicios y/o provisiones detalladas en la correspondiente Orden de Compra que se emita, deberán completar y firmar el ANEXO IV (IF-2024-75667752-APN-GGO#CNV), que será entregado con la notificación de la respectiva Orden de Compra.

<u>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES</u>

Las Condiciones Generales de la presente contratación son las que se establecen en el Decreto Nº 1.023, del 13 de agosto de 2001, reglamentado por el Decreto N° 1.030 del 15 de septiembre de 2016.

A los efectos de consultar el texto completo del Anexo I de la Disposición Nº 63/2016, de la Oficina Nacional de Contrataciones, que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales, se deberá ingresar al sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, Normativa.

Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Valores

DECLARACIÓN JURADA SOBRE OCUPAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD (artículo 18.- inciso i, apartado 4) del Anexo I de la Disposición ONC N° 62/2024) Para los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios		
Razón Social, Denominación o Nombre Completo:		
CUIT:		
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
TIPO:	N°	EJERCICIO:
CLASE:		
MODALIDAD:		
LUGAR, DÍA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA:		
El que suscribe (con poder suficiente para este acto) DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al 4% de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 312/10. Dicho porcentaje resultará exigible cuando sea posible cuantitativamente cumplir con el mismo, o sea, que tal porcentaje represente al menos una persona.		

FIRMA:	
ACLARACIÓN:	
TIPO T N° DE DOC.:	
CARÁCTER:	
LUGAR Y FECHA:	

Nota: Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para cumplir con la prestación, el oferente deberá presentar una Declaración Jurada manifestando dicha circunstancia al momento de presentar su oferta, en la que deberá fundamentar tal imposibilidad.

Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Valores

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD (artículo 18.- inciso i, apartado 5) del Anexo I de la Disposición ONC N° 62/2024)	
DATOS DEL OFERENTE	
CUIT:	
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
TIPO:	
CLASE:	
MODALIDAD:	
NÚMERO:	
EJERCICIO:	

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallaron previamente no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

Ministerio de Economía
Comisión Nacional de Valores

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR (artículo 18.- inciso i, apartado 5) del Anexo I de la Disposición ONC N° 62/2024)	
DATOS DEL OFERENTE	
CUIT:	
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
TIPO:	
CLASE:	
MODALIDAD:	
NÚMERO:	
EJERCICIO:	

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallaron previamente, se encuentra habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado N° 1023/01 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y no encontrarse incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo normativo.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

Número: PLIEG-2026-83011859-APN-SA#CNV

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 27 de Agosto de 2026

Referencia: Pliego B.C.P. - Actualización VMWARE VSPHERE a VFC- Instalacion y Soporte Técnico

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.27 15:11:58 -03:00

ALBERTO RAUL RAMIREZ
Subresponsable
Subgerencia de Administración
Comisión Nacional de Valores

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.27 15:11:58 -03:00